

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3732 -
3733/2530

นาย คง ศักดิ์ สรรพ์พิบูลย์
นาย ชาญชาย เหมวิฑิต ธรรม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1129, มาตรา 1138

โจทก์รับโอนหุ้นบริษัทมาโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยซึ่งเป็น
กรรมการบริษัทให้แก้ไขชื่อผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นชื่อ
โจทก์ได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองซื้อหุ้นของบริษัทวิคตอรีฟ้าวแอนด์เปเปอร์ จำกัด
จากผู้ถือหุ้นเดิมคนละ 1,000 บาท ได้ชำระราคาและได้รับตราสารโอนหุ้นและใบหุ้น
มาเรียบร้อยแล้ว จำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ยอมจดทะเบียนแก้ไขชื่อให้
โจทก์ทั้งสองเป็นผู้ถือหุ้น จึงขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่แก้ไขชื่อผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นเป็นชื่อโจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า ผู้ถือหุ้นเดิมยังเป็นหนี้บริษัทอยู่ การโอนหุ้นของโจทก์ทำ
ขึ้นโดยเจตนาลวง ไม่ได้ชำระค่าตอบแทนกันจริงและไม่ถูกต้องกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแก้ไขชื่อผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ของบริษัทวิคตอรี ฟ้าวแอนด์เปเปอร์จำกัด จากชื่อผู้ถือหุ้นเดิมเป็นชื่อโจทก์ทั้งสอง

หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองเบิกความยืนยันว่า ได้ชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้ขายเป็นเงินสดแล้ว ทั้งผู้ขายก็มีได้เป็นหนี้บริษัทแต่อย่างใด นายเอกพงศ์และนายสันติผู้ขายหุ้นก็เบิกความเป็นพยานโจทก์รับรองในข้อนี้ ทั้งโจทก์มีหลักฐานใบหุ้นกับตราสารโอนหุ้นมาแสดงด้วย ฝ่ายจำเลยไม่มีพยานมาสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นเลยจึงต้องฟังว่าโจทก์ทั้งสองสำนวนรับโอนหุ้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าขณะที่ฎีกานี้ จำเลยที่ 1 มิได้เป็นกรรมการของบริษัทแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้ออ้างของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอยโดยจำเลยที่ 1 มิได้แสดงหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างแต่ประการใด ทั้งโจทก์ยังได้คัดค้านข้ออ้างของจำเลยที่ 1 ไว้ในคำแก้ฎีกาอย่างชัดแจ้งอีกด้วย ดังนั้นข้ออ้างของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวจึงรับฟังไม่ได้

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจิตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ